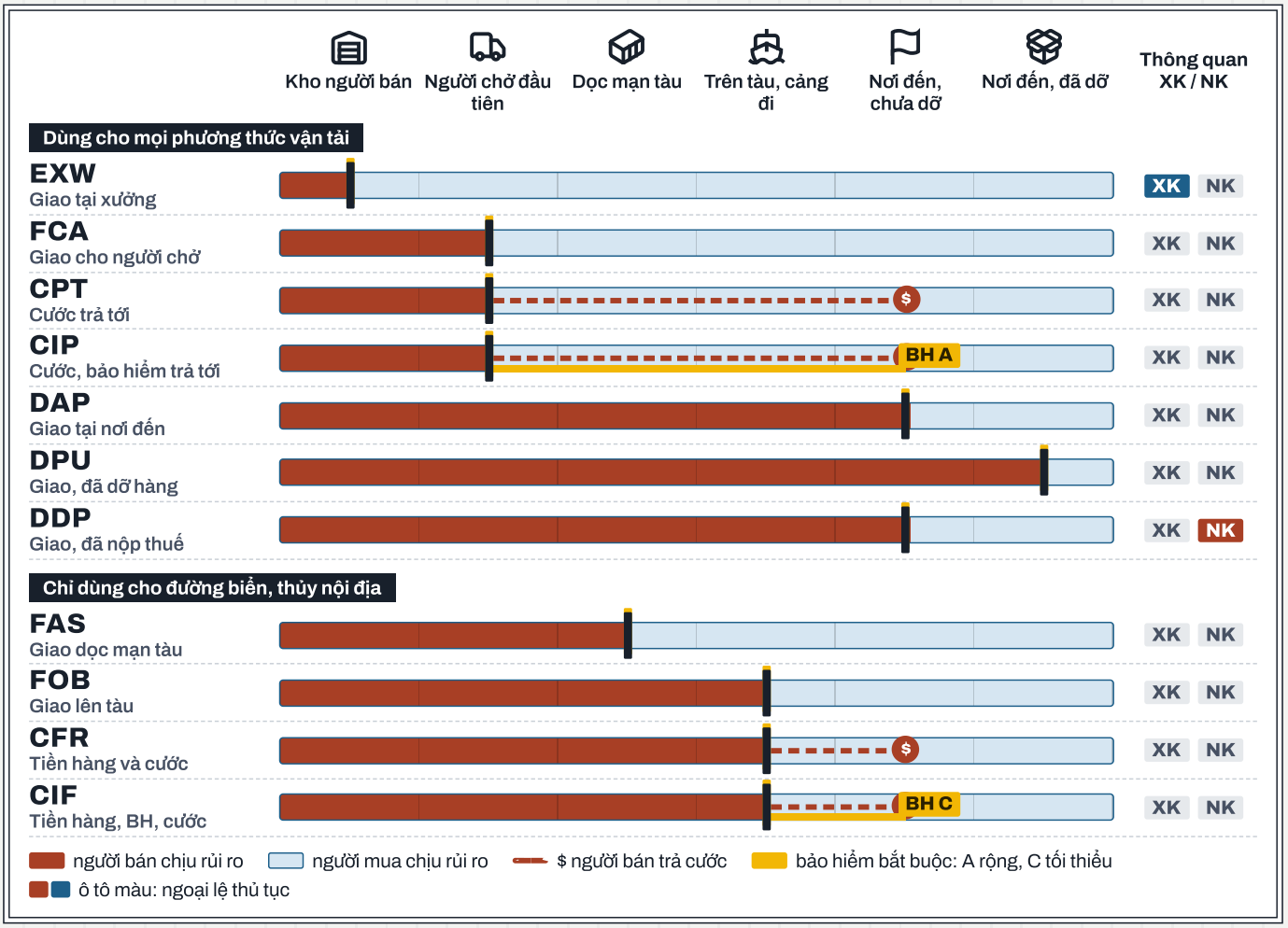
INCO 2020 / 11 ĐIỀU KIỆN

Incoterms 2020: rủi ro sang người mua ở đâu?

Dành cho: **sinh viên Luật Kinh tế, người mới làm xuất nhập khẩu**

1 Rủi ro sang người mua ở chặng nào?

thanh đỏ: người bán chịu; vạch đen: điểm chuyển



Nhóm C có 2 điểm: rủi ro sang người mua ở nơi đi, nhưng người bán vẫn trả cước tới nơi đến.

Hàng đóng container: dùng FCA, CPT, CIP thay cho FOB, CFR, CIF (ICC khuyến nghị).

2 Ghi vào hợp đồng thế nào cho đúng

① ② ③

CIF | **Hải Phòng, Việt Nam** | **Incoterms® 2020**

FCA | **Kho Bình Dương, Việt Nam** | **Incoterms® 2020**

① **Điều kiện**
3 chữ cái, chọn theo bảng trên

② **Địa điểm cụ thể**
nhóm C, D: nơi đến (Hải Phòng); nhóm F: nơi giao (kho Bình Dương)

③ **Phiên bản**
phải ghi; bản 2010 vẫn dùng được nếu các bên chọn

Tập quán, không phải luật: chỉ ràng buộc khi hợp đồng dẫn chiếu, không trái nguyên tắc cơ bản pháp luật Việt Nam (k2 Đ5 LTM 2005)./p>

3 Incoterms không nói tới, hợp đồng đã ghi chưa?

- ☐ Chuyển quyền sở hữu
- ☐ Giá và thanh toán
- ☐ Vi phạm và bồi thường
- ☐ Luật áp dụng, giải quyết tranh chấp

Luyện Luật — thông tin pháp luật phổ thông, không thay thế tư vấn pháp lý